Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 2805/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Sutikno Alias Tikno;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Let.Jamin Ginting Gang Dipaniagara Nomor 57 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2022;

Terdakwa M. Sutikno als Tikno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2805/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2805/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Sutikno als Tikno telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Sutikno als Tikno dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subs 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,35 gram dirampas untuk dimusnahkan;
   - uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,-. (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa M. Sutikno als Tikno pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Dustan Nainggolan, SH, saksi David H.E Nainggolan, SH dan saksi Edy Gunawan (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru ada peredaran narkotika, kemudian para saksi mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan, salah satu saksi menyamar sebagai pembeli dan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa M. Sutikno als Tikno, pada saat Terdakwa ingin memberikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan Terdakwa juga digeledah lalu ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dari atas meja tepatnya di depan Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6556/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  B. 1 (satu) bungkus plastik bening daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

  Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa M. Sutikno als Tikno adalah:
  A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidair:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa M. Sutikno als Tikno pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dustan Nainggolan, SH, saksi David H.E Nainggolan, SH dan saksi Edy Gunawan (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru ada peredaran narkotika, kemudian para saksi mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan, salah satu saksi menyamar sebagai pembeli dan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa M. Sutikno als Tikno, pada saat terdakwa ingin memberikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap dan terdakwa juga digeledah lalu ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dari atas meja tepatnya didepan terdakwa dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6556/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. 1 (satu) bungkus plastik bening daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa M. Sutikno als Tikno adalah:

A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. Sutikno als Tikno pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Jamin Ginting Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dustan Nainggolan, SH, saksi David H.E Nainggolan, SH dan saksi Edy Gunawan (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Gg. Paniagara Kel. Padang Bulan Kec. Medan Baru ada peredaran narkotika, kemudian para saksi mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan, salah satu saksi menyamar sebagai pembeli dan membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa M. Sutikno als Tikno, pada saat terdakwa ingin memberikan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung ditangkap dan terdakwa juga digeledah lalu ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dari atas meja tepatnya didepan terdakwa dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6556/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :
  A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
  B. 1 (satu) bungkus plastik bening daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

  Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa M. Sutikno als Tikno adalah:
  A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Peyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi bersama Saksi David H.E.Manullang,S.H. dan team masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru ada peredaran narkotika;
   - Bahwa kemudian Para Saksi bersama team mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan, dimaana salah satu team menyamar sebagai pembeli dan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa ingin memberikan narkotika jenis sabu tersbut Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

langsung ditangkap dan Terdakwa juga digeledah lalu ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,65 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dari atas meja tepatnya di depan Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi David H.E.Manullang,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Peyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa Saksi bersama Saksi Edy Gunawan dan team masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru ada peredaran narkotika;
   - Bahwa kemudian Para Saksi bersama team mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan, dimaana salah satu team menyamar sebagai pembeli dan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa ingin memberikan narkotika jenis sabu tersbut Terdakwa langsung ditangkap dan Terdakwa juga digeledah lalu ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,65 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dari atas meja tepatnya di depan Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
   - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Jamin Ginting Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik kecil klip kosong, 1 (satu) buah plastik klip berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 0,65 gram dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu dan ganja tersebut Terdakwa beli dari Tengku (DPO);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) perpaket dimana Terdakwa membeli paket sebesar Rp.40.000,00 kemudian dijual kembali seharga Rp.50.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,35 gram;
4. uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6556/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
B. 1 (satu) bungkus plastik bening daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa M. Sutikno als Tikno adalah:

A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Edy Gunawan bersama Saksi David H.E.Manullang,S.H. dan team masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru ada peredaran narkotika;
2. Bahwa kemudian Para Saksi bersama team mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan, dimaana salah satu team menyamar sebagai pembeli dan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa ingin memberikan narkotika jenis sabu tersbut Terdakwa langsung ditangkap dan Terdakwa juga digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,65 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dari atas meja tepatnya di depan Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;
3. Bahwa sabu dan ganja tersebut Terdakwa beli dari Tengku (DPO);
4. Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (sepuluh ribu rupiah) perpaket dimana Terdakwa membeli paket sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian dijual kembali seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6556/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :
   A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
   B. 1 (satu) bungkus plastik bening daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

   Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa M. Sutikno Alias Tikno adalah:
   A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
   B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama M. Sutikno Alias Tikno dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan ”tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa Saksi Edy Gunawan bersama Saksi David H.E.Manullang,S.H. dan team masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan mendapat pengaduan dari masyarakat bahwa di Jalan Jamin Gang Paniagara Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru ada peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi bersama team mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan, dimaana salah satu team menyamar sebagai pembeli dan membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa ingin memberikan narkotika jenis sabu tersbut Terdakwa langsung ditangkap dan Terdakwa juga digeledah lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 0,65 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong ditemukan dari atas meja tepatnya di depan Terdakwa dan uang tunai hasil penjualan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari tangan sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu dan ganja tersebut Terdakwa beli dari Tengku (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) (sepuluh ribu rupiah) perpaket dimana Terdakwa membeli paket sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian dijual kembali seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6556/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
B. 1 (satu) bungkus plastik bening daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa M. Sutikno Alias Tikno adalah:

A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu dan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu dan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I dengan cara membeli dari Tengku dan menjual kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkotika jenis sabu dan ganja yang merupakan Narkotika Golongan I karena tindakan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu dan ganja dari Tengku dan menjual kepada Saksi yang menyamar sebagai pembeli, tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6556/NNF/2022 tanggal 07 November 2022 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
B. 1 (satu) bungkus plastik bening daun, biji dan ranting kering dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) gram;

Kesimpulan bahwa barang bukti A dan B yang diperiksa milik terdakwa M. Sutikno Alias Tikno adalah:

A. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
B. Barang bukti B benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan terbukti melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan tanaman jenis ganja karena Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada Saksi yang menyamar jadi pembeli dan Terdakwa mendapat untung sejumlah Rp10.000.,00 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap paketnya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah dinyatakan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,35 gram, yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan barang yang dilarang oleh Undang-Undang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sutikno Alias Tikno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman dan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,03 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,35 gram;

  Dimusnahkan;
- uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

  Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sri Yanti Lestari Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. Dahlia Panjaitan, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba,S.H.,M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)